

Ref. Expte. N° 529-G-1978

San isidro, 19 de Enero de 1978

ORDENANZA NUMERO: 5304

Visto el riesgo que lleva implícito para las personas la inmersión en el Río de la Plata, dado el caudal de sustancias nocivas tanto por ingestión cuanto por mero contacto, que transportan sus aguas a nivel de la jurisdicción de este Partido; y

Considerando:

QUE es obligación principal del Departamento Ejecutivo velar por la salud de sus administrados;

QUE la Ciudad de Buenos Aires, por razones similares a las que dan motivo a la presente, declaró zona de emergencia sanitaria a las playas del Río de la Plata, ya en diciembre de 1975;

QUE esta Intendencia dispuso, en fecha próxima a la citada precedentemente, adoptar medidas de idéntico carácter en la esfera de su jurisdicción; las que, por defecto del nivel jerárquico de las normas respectivas y el paulatino aflojamiento de los arbitrios de control de su observancia, fueron cayendo en desuso;

QUE es imprescindible, a efectos de reducir al mínimo los efectos que la contaminación de las aguas pueden ocasionar al ser humano, llevar adelante una política de esclarecimiento que, desarrollándose simultáneamente con un incremento de la vigilancia efectiva, impidan que se sometan a riesgos imprevisibles tanto los desaprensivos cuanto los inadvertidos a la fecha de la presente norma;

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ACUERDA LA LEY PROVINCIAL 8.613, SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE -

ORDENANZA:

ARTICULO 1°.- Declárase zona de emergencia sanitaria a las playas ubicadas en la ***** ribera del Río de la Plata en jurisdicción del Partido de San Isidro.-

ARTICULO 2°.- Prohíbese tomar baños en las aguas del Río de la Plata en toda la ***** extensión del curso comprendido entre los límites territoriales del éjido.-

ARTICULO 3°.- El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza será sancionado ***** con arreglo al artículo 40 de la Ordenanza 5182 -Código Contravencional para el Partido de San Isidro.

Con igual pena que la que se aplique al infractor será reprimido quien procure a éste inmuebles, instalaciones o elementos de cualquier naturaleza que posibiliten o faciliten la comisión de la falta, cuando conozca o debiere razonablemente conocer, dadas las características particulares del caso, el propósito para el cual le fueran solicitados.-

ARTICULO 4°.- Las Reparticiones municipales competentes adoptarán los recaudos ***** dirigidos a divulgar las disposiciones de la presente Ordenanza, esclarecer las razones que motivan su sanción, vigilar su cumplimiento estricto y reprimir severamente su inobservancia.-

ARTICULO 5°.- Cúmplase. Regístrese y publíquese.-